

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ארז מלול

פ/25/3890

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – פטור מתשלום דמי ביטוח לתלמיד על יסודי), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 351. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 351(יא), אחרי פסקה (ג) יבוא :

"(ד) תלמיד במוסד חינוכי על יסודי, שטרם מלאו לו 19 שנים, בעד התקופה שבה הוא לומד; לעניין פסקה זו, "מוסד חינוכי על יסודי" – מוסד חינוך שלומדים בו תלמידים בכיתות ט' עד י"ב או י' עד י"ב, ובלבד שכיתה ט' או י' שבו היא מוסד חינוך מוכר או בית ספר על יסודי שחל עליו חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969², או שהוא מוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח–2008³."

דברי הסבר

תקנה 11 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א–1971, קובעת פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לתלמידי כיתות י עד י"ב שטרם מלאו להם 19 שנים והם לומדים במוסד חינוכי על יסודי ובלבד שהכנסתם אינה עולה על האמור באותה תקנה. מלשון התקנה האמורה עולה בבירור, כי כל תלמיד במוסד חינוכי על יסודי, ללא קשר לסוג המוסד בו הוא לומד, זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי. אולם בפועל המוסד לביטוח נוהג אחרת ואינו מעניק פטור מדמי ביטוח ללומדים במוסדות שאינם של משרד החינוך. אף בחוזר של המוסד לביטוח לאומי, מינהל הביטוח והגבייה, המופנה אל מנהלי הסניפים נכתב כדלהלן: "הערה – בימים אלה נשלמות ההכנות להכנסת הפטור למערכת הממוכנת, בכל אופן הפטור יינתן באופן אוטומטי יחד עם קליטת קבצי התלמידים העל יסודיים ממשרד החינוך" (חוזר ביטוח מס' 1399, מיום כ"ו אלול התשע"א (9 בדצמבר 2012)). כלומר, גם מהחוזר ניתן לראות כי המוסד לביטוח לאומי מפרש את התקנה האמורה כך שרק תלמידים הלומדים במוסדות של משרד החינוך יקבלו פטור מתשלום דמי ביטוח ובכך יוצר הפליה מול תלמידי ישיבה ובנות הלומדות בסמינר, שהם תלמידים לכל דבר, ולפיכך צריכים להיות פטורים גם הם מתשלום דמי ביטוח. לפיכך, מוצע להבהיר במסגרת החוק את נוסח תקנה 11 האמורה ולפרט את סוגי מוסדות החינוך שהתלמידים הלומדים בהם זכאים לפטור מתשלום דמי ביטוח וזאת על מנת לסלק ספקות פרשניים. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/411/24) ועל ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/413/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יוסף טייב (פ/1404/25) ועל ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/1789/25). הצעת החוק זהה לפ/411/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² ס"ח התשכ"ט, עמ' 180.

³ ס"ח התשס"ח, עמ' 742.